نفسه وهو ضامن نقصان البعير الاان يكون الميت فوض اليه ذلك (الثامن ان يحج عنه من وطنه ان اتسع الثلث) اى ثلث مال الميت (وان لم يتسع) اى الثلث (يحج عنه من حيث يبلغ) اى استحسانا (وان لم يمكن) أى ان يحج عنه بثلث ماله (من مكان بطلت الوصية) ولعل المكان مقيد بما قبل المواقيت والا فبأدنى شئ يمكن ان يحج عنه من مكة وكذا الحكم اذا أوصى ان يحج عنه بماله وسمى مبلغه فانه ان كان يبلغ ان يحج عنه من بلده حج عنه منه والا فمن حيث تبلغ (ومن خرج) اى بنفسه (حاجا) أى مريدا للحج لا قاصدا لغيره كالتجارة ونحوها (فمات فى الطريق واوصى ان يحج عنه يحج عنه من وطنه) اى عند أبى حنيفة وعندهما من حيث مات على ما فى الجامع الصغير وفى شرح جامع الكبير ولو خرج ومات فان عين مكانا يعنى من الموضعين المعهودين وهو مكان الموت او بلده لا غير يحج عنه منه والا فمن موضع الموت استحسانا وفى القياس من بلده وقال شمس الأئمة اذا كان غنيا حين خرج واطلق ان يحج عنه يحج عنه من وطنه وان صار غنيا فى المكان الذى مات فيه يحج عنه من ذلك الموضع وكذا اذا خرج للحج عند ابى حنيفة وقالا يحج عنه من حيث بلغ ولو خرج للحج ثم اقام فى بعض البلاد حتى تحولت السنة ثم اوصى بالحج مطلقا يحج عنه من بلده اتفاقا وفى شرح الجامع لقاضيخان لو خرج لغير سفر الحج كالتجارة فمات فى الطريق واوصى بأن يحج عنه يحج عنه من وطنه اتفاقا (وكذا) اى الخلاف (لو مات الحاج عنه فى الطريق يحج عنه من وطنه) اى عنده ومن حيث بلغ الاول عندهما (ولو كان للموصى اوطان) اى متعددة (يحج عنه من أقرب اوطانه الى مكة وان لم يكن له وطن) اى مطلقا (فمن حيث مات) اى لانه صار بمنزلة وطنه واما ما وقع فى الكبير من قوله وان لم يكن له اوطان فليس فى محله اذ لا يلزم من نفى جمعه نفى مفرده ثم قال فى الفتح ولو عين مكانا جاز منه اتفاقا (ولو اوصى) اى من له وطن (ان يحج عنه من غير بلده يحج عنه كما اوصى) اى على وفق ما اوصى به (قرب) اى ذلك المكان الموصى به (من مكة او بعد ولو اوصى خراسانى بمكة او مكى بالرى) بفتح الراء وتشديد الياء بلد بالعراق (يحج عنهما من وطنهما) اى عند اطلاق وصيتهما فعن محمد فى خراسانى ادركه الموت بمكة فأوصى ان يحج عنه يحج عنه من خراسان وعن ابى يوسف فى مكى قدم الرى فحضره الموت فاوصى ان يحج عنه يحج عنه من مكة اقول وهذا اذا كانا غنيين فى بلادهما واما اذا صار المكى غنيا فى الرى والخراسانى بمكة واوصيا فينبغى ان يحج عنهما من موضع فرض الحج عليهما (ولو اوصى مكى) اى سكن بالرى مثلا ومات فيه فاوصى وكان حقه ان يقول ولو اوصى المكى لكون اللام للعهد والمعنى اوصى ذلك المكى (ان يقرن عنه يقرن عنه من الرى) لانه لا قران لاهل مكة (واذا وجب الحج من بلده) اى فى المسائل التى مر ذكرها (فالحج الموصى من غير بلده يضمن) اى ويكون الحج له ويحج عن الميت ثانيا لانه خالف (الا ان يكون ذلك المكان) اى الذى احج عنه (قريبا منه) اى من وطنه (بحيث يبلغ اليه ويرجع الى الوطن قبل الليل) أى فحينئذ لا يكون مخالفا ولا ضامنا ثم ان كان ثلث ماله لا يبلغ ان يحج عنه من بلده فحج عنه من موضع يبلغ وفضل من الثلث وتبين انه كان يبلغ من موضع أبعد منه يضمن الموصى ويحج عن الميت من حيث يبلغ الا اذا كان الفاضل شيئا يسيرا من زاد أو كسوة فلا يكون مخالفا ولا ضامنا (التاسع النية اى نية المحجوج عنه عند الاحرام أو بعده عند الامر قبل ان يشرع فى افعال الحج (وهى ان يقول) اى بلسانه وهو الافضل (حرمت عن فلان) اى نويت الحج عن فلان (ولبيك عن فلان) اى لبيك بحجة عن فلان (وان شاء اكتفى) اى عنه (بنية القلب) اى له (ولو نسى اسمه) اى اسم الآمر (ونوى ان يكون الحج) او احرامه (عن الآمر)

الحمد لله الذى بلغنى سالما غانما معافى سويا الى هذا المكان وشرفنى بالاسلام والايمان وجعلنى من امة محمد صلى الله عليه وسلم (ويتقدم) الى جمرة العقبة ويقف فى اسفل الوادى بحيث تكون مكة عن شماله ومنى عن يمينه ويقول (اللهم) تصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بعدد آلائك الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا اله الا الله